

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6678/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายสมศักดิ์ หรือสุน แซ่อิว

โจทก์

ล.

ป.อ. มาตรา 357, มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

จำเลยรับของโจรทรัพย์ 13 รายการไว้ในคราวเดียวกัน แม้จะปรากฏว่าทรัพย์ดังกล่าวแต่ละรายการเป็นของผู้เสียหายหลายคนต่างกัน การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดกรรมเดียว การที่โจทก์แยกฟ้องจำเลยเป็นแต่ละคดีตามจำนวนของผู้เสียหายรวมทั้งคดีนี้ด้วยนั้น เมื่อได้ความว่าศาลชั้นต้นในคดีอื่นได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรทรัพย์บางรายการที่จำเลยรับมาในคราวเดียวกับคดีนี้แล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิจะนำคดีมาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรเป็นคดีนี้อีก เพราะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักทรัพย์ของผู้เสียหายไป และเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยทรัพย์ของผู้เสียหายเป็นของกลาง ทั้งนี้โดยจำเลยร่วมกันลักทรัพย์หรือมิฉะนั้นจำเลยรับเอาทรัพย์ของกลางไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗

และนับโทษจำเลยต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๘๙๖/๒๕๓๐ และคดีอาญา
หมายเลขดำที่ ๓๑๐๔/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๕๗ จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๗๘ คงจำคุก ๑ ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๙๖/๒๕๓๐
หมายเลขแดงที่ ๔๐๘๑/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า กรณีที่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยหลายคดีโดยมีผู้เสียหายต่าง
กัน ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีก่อนซึ่งได้พิพากษา
ไปแล้วได้เพราะเป็นการกระทำคนละกรรมต่างหากกัน แต่ที่ศาลชั้นต้นลงโทษโดยไม่
กำหนดวรรคนั้นไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ทรัพย์สินของกลางในคดีนี้เป็นทรัพย์สินของกลางใน
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๐๘๑/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้นนำโทษของ
จำเลยคดีนี้ไปนับต่อตามคำขอของโจทก์ เจ้าพนักงานจับได้จากจำเลยพร้อมกันและ
โจทก์ไม่ได้นำสืบว่า จำเลยรับทรัพย์สินของกลางทั้ง ๑๓ รายการไว้ต่างคราวต่างวาระ
กัน ทั้งมิได้กล่าวแก้อุทธรณ์หรือฎีกาของจำเลยในปัญหานี้ด้วย คดีจึงฟังได้ว่าจำเลย
ได้รับทรัพย์สินของกลางในคดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๐๘๑/๒๕๓๐ ของศาลชั้น

ต้นไว้ในคราวเดียวกัน จึงเป็นการกระทำความผิดฐานรับของโจรกรรมเดียวกันแต่
โจทก์ได้แยกฟ้องจำเลยเป็นแต่ละคดีตามจำนวนของผู้เสียหาย เมื่อจำเลยถูกฟ้อง
และศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรใน
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๐๘๑/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้นแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิจะนำคดี
มาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรเป็นคดีนี้อีก เพราะเป็นความผิด
กรรมเดียวกันและสิทธินำคดีมาฟ้องเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๔) ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สอนองชาติ-กัญเกียรติ สุนทรบุระ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสมภาพ เปล่งเหมือนแห

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา เฉลิมวณิชย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ